

N. R.G. 2110 /2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Filomena Albano	Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 2110 /2019 promossa da:

Parte_1 nato a Roma il 30/05/1986

con il patrocinio dell'avv.to RUBINETTI ANTONIO

PARTE RICORRENTE

contro

Controparte_1 nata a ITAGUI ANTIOQUIA (COLOMBIA) il 1 gennaio 1987

con il patrocinio dell'avv.to CATALANI PAOLA

PARTE RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: separazione personale

CONCLUSIONI:

per la parte ricorrente: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie; assegnazione della casa coniugale al marito, esclusivo proprietario della stessa; nulla per il mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti e visto l'addebito della separazione alla moglie;

per la parte resistente: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito; ordinare al sig. *Pt_1* di corrispondere alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile pari ad € 400,00; a parziale modifica del decreto ex art. 156 comma 6[^] codice civile del 24.11.2020 - di ordine a *Controparte_2* [...] quale datrice di lavoro del sig. *Parte_1* di versare direttamente in favore di *Controparte_1* la somma mensile di € 200,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT), stabilita provvisoriamente in sede presidenziale, detraendola dalla retribuzione mensile dovuta al dipendente *Pt_1* - statuire l'ordine a *Controparte_2* quale datrice di lavoro del sig. *Parte_1* di versare direttamente in favore di *Controparte_1* la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), a titolo di contributo al mantenimento, o la maggiore misura provata in corso di causa, o, ritenuta equa dal Tribunale, (oltre rivalutazione annuale ISTAT) detraendola dalla retribuzione mensile dovuta al dipendente *Pt_1* rigettare le domande formulate dal ricorrente.

Ragioni della decisione

Con sentenza parziale n. 2654/2020 emessa il 19 dicembre 2019 e pubblicata il 6 febbraio 2020, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Roma, in data 8 giugno 2014 sicché i punti rimasti controversi attengono alle reciproche domande di addebito della separazione e alla richiesta di assegno a titolo di mantenimento del coniuge formulata dalla moglie.

Nessun provvedimento può essere adottato quanto alle modalità di affidamento e mantenimento della minore nata in costanza di matrimonio, *Parte_2* non risultando alcun legame di filiazione tra il marito e la minore. Invero, dalla documentazione depositata in atti, risulta che la figlia è stata riconosciuta alla nascita dalla sola madre la quale, dichiarando la figlia come naturale, ha escluso l'operatività della presunzione di paternità ex art. 231 c.c. (cfr. cass. sent. 3184/1987; sent. n. 11073/1992).

Sull'assegnazione della casa coniugale

Considerato che il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli, ove non ci sia prole convivente, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è preordinato non ha alcuna ragione di sussistere, per cui deve rigettarsi la relativa richiesta

della parte ricorrente e la situazione proprietaria e possessoria dell'immobile seguirà l'ordinario regime civilistico.

Sulle domande di addebito reciprocamente formulate

Il ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie rappresentando che, dopo i primi anni di serena convivenza, la moglie aveva iniziato ad assumere nei confronti del coniuge atteggiamenti via via sempre più aggressivi e dispotici e a tratti di indifferenza totale e disprezzo tali da portare a un irreversibile deterioramento del rapporto e da far venir meno ogni possibilità di prosecuzione della vita matrimoniale.

Nel dicembre 2017, al culmine di una delle innumerevoli aggressioni verbali da parte della moglie, il ricorrente avrebbe deciso di allontanarsi dall'abitazione coniugale sita in via Raffaello Liberti 59, di sua esclusiva proprietà. All'epoca la moglie era in stato di gravidanza ma, secondo la versione prospettata dal ricorrente, aveva tenuto il marito all'oscuro della situazione. Successivamente la CP_1 aveva escluso categoricamente la paternità del marito, tanto che la bambina era stata riconosciuta dalla sola madre. In conseguenza di ciò, il Pt_1 non era riuscito a riconoscere la figlia avendo gli addetti al Comune di Roma opposto l'impossibilità di far operare la presunzione di paternità a causa delle dichiarazioni rese dalla CP_1 al momento della nascita della minore.

La resistente ha contestato la ricostruzione della vicenda *ex adverso* prospettata e ha, a sua volta, chiesto di addebitare la separazione al marito, affermando di non aver mai tenuto il Pt_1 all'oscuro della gravidanza tanto che lo stesso aveva inizialmente accompagnato la moglie alle varie visite ed esami fino a quando, in modo inaspettato, aveva iniziato a manifestare dubbi sulla sua paternità e sulla volontà di riconoscere il nascituro. Per questi motivi, la resistente, il 5 dicembre 2017, aveva deciso di lasciare la casa coniugale e di proseguire il periodo di gestazione, in serenità, presso l'abitazione dei suoi genitori, anche perché le era stata diagnosticata una gravidanza a rischio. Dopo circa due settimane, però, il 20 dicembre, accompagnata dai suoi genitori, aveva deciso di tornare nella casa coniugale. In quel frangente, il marito si era opposto al rientro della moglie in casa. Ne era nata un'accesa discussione tra marito e moglie e rispettivi familiari, presenti al momento dei fatti, nel corso della quale erano intervenute anche le forze dell'ordine e all'esito della quale il Pt_1 si era deciso a lasciare la CP_1 nell'abitazione coniugale e si era

trasferito ad abitare presso l'abitazione della di lui madre, incurante delle condizioni di salute della moglie. Successivamente all'episodio sopra descritto, i coniugi avevano tentato di addivenire a una separazione consensuale, senza esito. Ad aprile la CP_1 dopo aver nuovamente discusso con il marito era stata ricoverata una notte in ospedale con pressione alta. Il 21 maggio aveva dato alla luce la figlia e aveva avvertito il Pt_1 1 quale però non si era presentato in ospedale e non si era reso disponibile a compiere gli adempimenti necessari al riconoscimento del figlio. Pertanto, il 24 maggio 2018, la CP_1 aveva riconosciuto unilateralmente la figlia, attribuendole il proprio cognome, senza l'identificazione del padre.

Le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che di seguito si espongono.

Va preliminarmente osservato che, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o ad entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. I, 18 novembre 2013, n. 25843). Deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074). Grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass. civ., Sez. VI, 19 febbraio 2018, ord. n. 647052).

Tanto premesso in diritto, va rilevato, con riguardo alla domanda svolta dal ricorrente, che lo stesso non ha offerto alcun riscontro probatorio delle asserite condotte di aggressività, dispotismo, indifferenza e disprezzo della moglie che, nella prospettiva della parte, avrebbero condotto all'irreversibile deterioramento del rapporto. Si aggiunga, peraltro, che, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, non è sufficiente dedurre difetti o atteggiamenti caratteriali dell'altro coniuge non conciliabili con la convivenza. L'intollerabilità della vita coniugale per incompatibilità caratteriale o per la fine del legame sentimentale non è foriera di responsabilità richiedendosi a tal fine la

precisa violazione delle regole del matrimonio dettate dal codice civile di assistenza morale e materiale, di fedeltà o di coabitazione ascrivibile all'unilaterale responsabilità di una delle parti.

Con riguardo agli episodi che si sarebbero verificati durante la gravidanza della moglie, l'istruttoria espletata non ha consentito di suffragare la versione dell'uno o dell'altro coniuge atteso che i testi di parte ricorrente hanno corroborato la versione secondo cui la moglie, quando era incinta, avrebbe estromesso il marito dalla sua vita senza spiegazioni e gli avrebbe impedito di vedere e riconoscere la figlia dopo il parto (cfr. dichiarazioni della teste *Tes_1* laddove, invece, i testi di parte resistente hanno sostenuto la versione della *CP_1* secondo cui il *Pt_1* si sarebbe disinteressato della moglie durante la gravidanza, privandola del suo supporto e della necessaria assistenza (v., in particolare, dichiarazioni testimoniali di *Testimone_2*).

Ad ogni modo, per stessa ammissione del ricorrente, l'ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte della moglie e la successiva estromissione del marito dalla nascita e dal riconoscimento della figlia, si sarebbero verificati allorquando la crisi matrimoniale era già ampiamente deflagrata a causa di un'intollerabilità di convivenza instauratasi già dopo i primi anni di convivenza.

Del pari, la *CP_1* ha affermato che le parti erano addivenute alla decisione di una separazione consensuale già nel gennaio 2018 sicché le condotte ascritte al marito successive a tale periodo non possono ritenersi eziologicamente riconducibili alla crisi coniugale. Quanto al periodo pregresso, le allegazioni assertive e probatorie relative alle violazioni degli obblighi di assistenza del coniuge sono risultate del tutto generiche e, in ogni caso è, comunque, rimasto indimostrato il nesso eziologico delle predette condotte rispetto alla crisi coniugale tanto che la stessa resistente ha dichiarato che, dopo un periodo di permanenza dai suoi genitori, aveva comunque deciso di ritornare al domicilio coniugale.

Sull'assegno di mantenimento per il coniuge

Con riferimento agli aspetti economici va rilevato che: il *Pt_1* proprietario della casa familiare gravata della rata di mutuo mensile per € 480,00, lavoratore dipendente ha dichiarato di percepire i seguenti redditi: CU 2018 reddito complessivo € 21.801; CU 2019 reddito complessivo € 22.167; CU 2022 reddito complessivo 20.628,34 pari a un netto

mensile di circa 1.378 euro. La CP_1 ha dichiarato di percepire un reddito complessivo (comprensivo dell'assegno di mantenimento del coniuge) di euro 8.986 (v. Dichiarazione fiscale 2022) pari a circa euro 748 mensili.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che, data la disparità di redditi tra i coniugi e preso atto della non addebitabilità della separazione alla CP_1 debbano essere confermati i provvedimenti provvisori nella parte in cui pongono a carico del Pt_1 l'obbligo di corrispondere al coniuge, a titolo di mantenimento della medesima, la somma mensile di euro 200,00 a far data dal mese di agosto 2019, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.

Spese di lite

Motivi di equità, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse anche dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- respinge le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa familiare formulata dal ricorrente;
- determina in euro 200 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da Parte_1 a titolo di mantenimento del coniuge, da corrispondersi a Controparte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2019, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 5 dicembre 2024

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Maria Teresa Moretti

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi

